



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 162	Oggetto: Ricorsi proposti davanti alla Corte di giustizia tributaria e dinnanzi al Tribunale civile di Catanzaro, contro il Comune di Squillace. Atto di indirizzo.
Del 29/11/2024	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **Ventinove** del mese di **Novembre**

Alle ore **13.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
*Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:*

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI**
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che il sig. Leonardo Garigliano ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado – Catanzaro nei confronti, tra gli altri, del Comune di Squillace, al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento dettagliatamente individuata nel citato ricorso;

che il sig. Sena Gerardo ha proposto ricorso in appello, davanti al Tribunale civile di Catanzaro, contro il Comune di Squillace, avverso e per la riforma integrale, previa sospensione dell'esecutività, della Sentenza n. 658/2023, resa dal Giudice di Pace di Catanzaro, Sezione Civile;

che la Società Euromedia srl, con sede a Taverna, Villaggio Mancuso, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Macrì, ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado contro il Comune di Squillace, avverso l'avviso di intimazione di pagamento a titolo IMU 2014;

che la Società FIN.A.L. snc con sede in Squillace alla Contrada Principe, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sgromo, ha proposto ricorso con istanza di mediazione ex art. 17 bis L.546/1992, contro il Comune di Squillace per l'annullamento dell'avviso di accertamento per IMU anno 2018;

Ritenuto *che il Comune di Squillace debba costituirsi nei predetti giudizi, facendo valere le proprie ragioni;*

Rilevata *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

Visto *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

Dato atto *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 i quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace si costituisca nei giudizi espressamente indicati in premessa, per il tramite di un professionista;*

2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Delibera n. 162

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

